

UNIDAD 2 · BLOQUE A

Tipos de empresas y su organización

Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.

Tres decisiones operativas marcan los primeros años de una empresa y son caras de deshacer : dónde se ubica, qué tamaño se da de salida y bajo qué forma jurídica se registra. Esta unidad te da los criterios para tomarlas bien la primera vez. La forma jurídica que parece más barata — autónomo — acaba siendo la más cara para muchos proyectos a partir de cierto nivel de facturación. Saber cuándo conviene transformarse en SLU evita pagar 30.000-50.000 € de más en una década.



CASO REAL

Marina factura 60.000 € como ilustradora autónoma. Su asesor le dice que está pagando 6.000 € de más al año

Marina es ilustradora freelance. Lleva cinco años trabajando como autónoma (RETA): factura unos 60.000 € al año a clientes editoriales, tiene pocos gastos y casi todos sus ingresos tributan por IRPF. En 2025 su nueva asesora le hace los números: si constituyera una SLU y se pagara un sueldo razonable (~35.000 €), tributaría parte del beneficio al 15 % del Impuesto de Sociedades (tipo reducido los dos primeros años) en lugar del 30 %-37 % marginal del IRPF. La diferencia: en torno a 6.000 €/año . Multiplicado por una década de carrera, son 60.000 €.

¿Por qué la forma jurídica «más barata» (autónomo) puede salir más cara que constituir una sociedad?

Caso compuesto a partir de práctica profesional habitual de asesorías fiscales • 2025

Objetivos de la unidad

- Identificar los principales factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real.
- Distinguir los tramos de dimensión empresarial según los criterios de la Unión Europea.
- Reconocer las formas jurídicas más comunes en España y sus implicaciones de responsabilidad, capital y fiscalidad.
- Argumentar la elección de una forma jurídica concreta para el proyecto capstone.

Conceptos clave

- **localización empresarial**
- **dimensión de la empresa**
- **forma jurídica**
- **autónomo**
- **sociedad limitada**
- **cooperativa**

La localización empresarial

Decidir dónde se ubica una empresa parece trivial cuando uno piensa en una startup digital que opera desde un ordenador portátil, pero deja de serlo en cuanto la actividad implica clientes presenciales, almacén, mano de obra cualificada o relaciones con la administración pública. La localización es lo que el currículo llama un factor de coste hundido : una vez decidida, cambiarla cuesta dinero, tiempo y, a veces, clientela.

Los tres tipos de factores de localización

Los factores de localización se agrupan tradicionalmente en tres familias:

Factores de coste. Reducen los gastos operativos de la empresa.

- Coste del suelo y del local — alquiler o compra del espacio físico. Madrid centro y Vigo polígono industrial no son la misma decisión, ni siquiera para el mismo tipo de actividad.
- Coste de la mano de obra — salarios medios del sector en la zona. Por eso muchos call centers se ubicaban en Galicia o Murcia y muchos contact centers internacionales lo hacen ahora en Marruecos o Polonia.
- Coste del transporte — relevante en industrias con mucho peso o volumen físico. Las cementeras se instalan cerca de las canteras; las industrias del aceite, cerca de los olivos.

Factores de mercado. Aumentan los ingresos o la facilidad de venta.

- Cercanía al cliente — una panadería necesita estar cerca de su barrio. Una empresa B2B puede operar desde cualquier parte si tiene buena conexión a internet.
- Cercanía a los proveedores — las industrias agroalimentarias se sitúan donde está la materia prima; una asesoría se sitúa donde están sus clientes empresariales.
- Competencia local — a veces conviene ubicarse donde ya hay competencia (efecto cluster: el cliente sabe que

NOTA

Los factores de localización son las variables que una persona emprendedora valora antes de decidir dónde ubicar su empresa. Se agrupan en factores de coste (suelo, mano de obra, transporte), factores de mercado (cercanía al cliente, competencia local) y factores externos (infraestructura, marco fiscal, calidad de vida). La decisión óptima rara vez maximiza una sola variable; busca un equilibrio razonable entre las tres familias.

Localización física vs. localización digital

La economía digital ha desdibujado el peso clásico de la localización física. Una empresa de software puede operar con trabajadores en diez países distintos y servir clientes en todo el mundo sin abrir nunca una oficina física. Para estas empresas, el factor localización se descompone en dos preguntas distintas: dónde está el domicilio fiscal y dónde están los equipos .

El domicilio fiscal determina la fiscalidad, las obligaciones administrativas y la legislación aplicable. Los equipos, en cambio, pueden ser remotos, distribuidos, híbridos. Muchas startups españolas tienen su sede fiscal en Madrid o Barcelona y sus equipos repartidos por Valencia, Sevilla, Lisboa o América Latina. La decisión de localización del domicilio fiscal sigue siendo crítica; la del lugar físico de trabajo, cada vez menos.

Regímenes especiales en España

España tiene varios regímenes fiscales territoriales que pueden hacer atractiva una localización específica:

- Zona Especial Canaria (ZEC) — empresas inscritas en este régimen tributan al 4 % en el Impuesto de Sociedades (frente al 25 % general), siempre que cumplan requisitos de inversión y empleo. Es una de las fiscalidades más bajas de la UE para empresas tecnológicas y audiovisuales.
- Ceuta y Melilla — bonificación del 50 % en la cuota del Impuesto de Sociedades para empresas con domicilio fiscal en alguna de estas ciudades autónomas y actividad efectivamente desarrollada allí.
- País Vasco y Navarra — sistemas tributarios forales propios, con tipos efectivos a veces ligeramente inferiores a la media nacional y agilidad administrativa habitualmente superior.
- Zonas Francas — Barcelona, Vigo, Cádiz y Sevilla. Régimen aduanero que permite importar, transformar y reexportar sin pagar derechos arancelarios. Útil para empresas comerciales internacionales.



La sede central de Inditex en el polígono de Sabón (Arteixo, A Coruña). La decisión de localización tomada en 1975 sigue siendo una de las más rentables del siglo en España.⁹

Foto: Nemigo, dominio público vía Wikimedia Commons

| Ejemplo real

Inditex, con una plantilla superior a los 160.000 empleados y presencia en 214 mercados, mantiene su sede central en Arteixo, un municipio gallego de 35.000 habitantes. La decisión de no trasladarse a Madrid tiene tres razones documentadas: 1) la logística del modelo just-in-time del grupo depende del puerto de A Coruña y los aeropuertos de Lavacolla y Alvedro, conectados directamente con las plantas textiles del norte de Portugal; 2) el coste salarial gallego permite mantener cerca el equipo de diseño y producción a precios competitivos; 3) la cultura de empresa familiar de Amancio Ortega valora la cercanía geográfica con los orígenes y la baja rotación de los equipos directivos. La decisión de localización, tomada en 1975, es probablemente una de las decisiones empresariales más rentables del siglo en España. El detalle operativo del modelo lean de Inditex se desarrolla en la Unidad 7.

La dimensión de la empresa

La forma estándar de medir el tamaño de una empresa en la Unión Europea procede de la Recomendación 2003/361/CE, que combina tres criterios: número de personas empleadas, volumen de facturación anual y total de balance. Para clasificar a una empresa en un tramo basta con que cumpla el criterio de plantilla y, además, uno de los dos criterios financieros.

Los cuatro tramos europeos

Tipo	Plantilla	Facturación anual	Balance anual
Microempresa	< 10 personas	≤ 2 M €	≤ 2 M €
Pequeña	< 50 personas	≤ 10 M €	≤ 10 M €
Mediana	< 250 personas	≤ 50 M €	≤ 43 M €
Grande	≥ 250 personas	> 50 M €	> 43 M €

Las pymes son el conjunto de microempresas, pequeñas y medianas. La distinción no es solo estadística: cada tramo activa o desactiva un conjunto distinto de obligaciones legales, oportunidades de financiación pública y bonificaciones fiscales.

Por qué importa el tramo en la práctica

Cambiar de tramo —pasar de pequeña a mediana, por ejemplo— no es un evento neutro. Implica:

- Obligaciones contables más rigurosas. Las microempresas pueden llevar contabilidad simplificada; las medianas no. Las grandes están obligadas a auditar sus cuentas anuales por un auditor externo registrado en el ROAC.
- Pérdida de bonificaciones a la contratación. Algunos contratos formativos y reducciones de la cuota patronal solo son accesibles para pymes.
- Plazos de pago más cortos. Las medianas y grandes están sujetas a la Ley 15/2010 de Morosidad con plazos



Más de la mitad de las pymes españolas son de una sola persona

Según los datos del Directorio Central de Empresas (INE, 2024), de los 3,3 millones de empresas activas en España, 1,8 millones no tienen ningún empleado asalariado : son autónomos sin equipo. Otras 900.000 tienen entre 1 y 9 empleados. La empresa española mediana —la que partiría el ranking por la mitad— no tiene ni un solo asalariado. Cuando los medios de comunicación hablan de «el tejido empresarial» , la imagen mental suele ser de empresas con departamento de marketing y consejo de administración; la realidad es mucho más cercana a una persona con un ordenador y una factura mensual.

Esta estructura tiene consecuencias importantes para la economía española:

- Menor capacidad de inversión en I+D. Las microempresas rara vez tienen recursos para investigación; el gasto privado en I+D en España (1,4 % del PIB) está muy por debajo de la media UE (2,3 %).
- Menor productividad por trabajador. El tamaño pequeño limita las economías de escala. España tiene una productividad por hora trabajada un 12 % inferior a la media UE.
- Mayor vulnerabilidad a las crisis. Las microempresas tienen menos colchón financiero para resistir caídas de demanda; las tasas de mortalidad empresarial en España son altas en términos comparativos.
- Dificultades para internacionalizarse. Internacionalizarse exige tamaño mínimo, equipo especializado y capacidad de inversión que la mayoría de pymes no alcanzan.

Estos no son argumentos para eliminar las pymes —es donde se genera la mayor parte del empleo— sino para entender por qué muchas políticas públicas españolas se centran en facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas hacia tramos más grandes.

¿Crecer es siempre bueno?

No necesariamente. Muchas pymes con productos sólidos y márgenes razonables prefieren no crecer porque crecer implica:

- Más empleados → más gestión de personas, más conflictos, más responsabilidades.
- Más facturación → cambio de tramo fiscal, pérdida de bonificaciones de pyme.
- Más cuota de mercado → atención de competidores grandes que pueden replicar el producto.
- Más complejidad operativa → la sencillez del propietario que conoce a todos sus clientes desaparece.

Hay un concepto en gestión empresarial llamado zona de Goldilocks : el tamaño justo en el que la empresa es lo bastante grande para ser rentable y lo bastante pequeña para ser gestionable. Para muchas pymes, esa zona

La forma jurídica

Decidir bajo qué forma jurídica registrar una empresa es, en la práctica, decidir tres cosas a la vez: cuánta responsabilidad personal asume la persona emprendedora frente a las deudas del proyecto, cuánto capital inicial hace falta y bajo qué régimen fiscal va a tributar. La elección no es trivial y conviene revisarla con asesoramiento profesional. A continuación las cinco formas más habituales en España, ampliadas con tres formas adicionales menos frecuentes pero útiles de reconocer.

Autónomo (empresario individual)

Es la fórmula más rápida y barata para empezar. No requiere capital mínimo, los trámites se resuelven en pocos días y la fiscalidad va por el IRPF como cualquier otra persona física. La contrapartida es seria: la responsabilidad es ilimitada, lo que significa que las deudas del negocio responden con todo el patrimonio personal del autónomo, presente y futuro.

Existen tres figuras de autónomo que conviene distinguir:

- Autónomo ordinario. El régimen general. Pagas cuotas mensuales a la Seguridad Social (entre 200 € y 590 € al mes en 2026, distribuidos en 15 tramos según los rendimientos netos, según el RD-Ley 16/2025 que congeló las cuotas vigentes en 2025) y tributas por IRPF en función de los beneficios reales.
- Autónomo de Responsabilidad Limitada (LERL). Una figura creada por la Ley 14/2013 que permite proteger la vivienda habitual de las deudas profesionales hasta un valor de 300.000 € (450.000 € en poblaciones de más de un millón de habitantes). El resto del patrimonio sigue expuesto, así que la protección es parcial.
- Autónomo societario¹⁴. El que es administrador de una sociedad mercantil de la que posee al menos un 25 % o que trabaja en ella habitualmente. Cotiza obligatoriamente por la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).



Hasta 2013, fundar una SL costaba 3.005,06 €. Hoy puede costar un euro

La cifra de capital mínimo de 3.000 € viene de la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que fijó 500.000 pesetas —exactamente 3.005,06 € tras el redondeo del euro— como entrada en el club. La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores introdujo la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), que permitía constituir una SL con un capital inferior siempre que la empresa reservara cada año un mínimo de sus beneficios hasta alcanzar los 3.000 € reglamentarios. La Ley 18/2022 «Crea y Crece» dio el paso definitivo: hoy se puede constituir una SL con un capital social de tan solo 1 €, completamente online en menos de 24 horas y por menos de 100 € de coste registral, manteniendo la obligación de dotar reservas hasta alcanzar la cifra clásica.

Sociedad Anónima (SA)

Tiene la misma lógica que la SL pero pensada para empresas de mayor dimensión y, sobre todo, para empresas que pretenden captar capital de muchos inversores o cotizar en bolsa. Capital mínimo: 60.000 €, dividido en acciones libremente transmisibles. La gobernanza es más rígida (junta general, consejo de administración con composición regulada, mínimo de tres consejeros) y la fiscalidad es la misma del Impuesto de Sociedades.

En la práctica, una pyme española prácticamente nunca elige SA como forma de constitución salvo que tenga la intención clara de captar capital externo o cotizar en bolsa. Es habitual nacer como SL y transformarse en SA cuando entra el primer fondo de capital riesgo que exige liquidez de las participaciones.

Cooperativa

La cooperativa es una sociedad cuya finalidad es satisfacer las necesidades de sus socios, no remunerar al capital. Cada socio tiene un voto independientemente del capital aportado (regla un socio, un voto), y los excedentes se reparten en proporción al uso o al trabajo realizado, no al capital aportado.

España reconoce siete tipos de cooperativas según su finalidad:

- De trabajo asociado — los socios son trabajadores. Es la fórmula clásica en industria y servicios profesionales.
- De consumo — los socios son consumidores (Eroski, supermercados de consumo agrupado).
- Agrarias — agrupan a productores agrícolas para la transformación y comercialización conjunta.
- De viviendas — los socios construyen colectivamente sus propias viviendas.
- De crédito — bancos cooperativos (Cajamar, Caja Laboral Popular).
- De ¹⁶servicios — agrupan a profesionales para prestar servicios compartidos.
- Mixtas — combinan varias finalidades.

Fiscalidad. Su fiscalidad es la del Impuesto de Sociedades pero con un tipo reducido del 20% (10% para las



Sede central de la Corporación Mondragón en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). Lo que empezó en 1956 como una pequeña fábrica de estufas en una escuela de oficios es hoy la mayor cooperativa de Europa.¹⁷

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons

| Ejemplo real

En 1956, cinco antiguos alumnos del cura José María Arizmendiarieta —que había fundado una escuela técnica de oficios en Mondragón (Gipuzkoa) tras la Guerra Civil— abrieron una pequeña fábrica de estufas llamada Ulgor. Era una cooperativa: los trabajadores eran a la vez los socios. Setenta años después, Corporación Mondragón cerró 2024 con unas ventas de 11.213 M€, una plantilla media de 70.085 personas repartidas en cerca de cien cooperativas, un EBITDA de 1.661 M€ y un resultado agregado de 632 M€. Es el primer empleador privado de Euskadi y el quinto de España, y propietario de marcas como Fagor, Eroski o la Universidad de Mondragón. La regla un socio, un voto se mantiene: el director general gana legalmente como máximo 6,5 veces el sueldo del trabajador peor pagado del grupo. La crisis de Fagor Electrodomésticos en 2013 demostró también las debilidades del modelo —cuando una cooperativa quiebra, son los socios quienes pierden el ahorro—, pero el conjunto del grupo absorbió a la mayoría de los trabajadores afectados sin despidos masivos.

Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)

Es una variante de la SL que permite a una sola persona constituir la sociedad sin necesidad de buscar socios. Hereda todas las ventajas de la SL (responsabilidad limitada, fiscalidad de Sociedades) y se ha popularizado entre profesionales que quieren proteger su patrimonio personal sin compartir control con nadie más .

La SLU es especialmente útil para autónomos que, al crecer su facturación, encuentran que el IRPF marginal (que llega al 47 % en el último tramo) les penaliza más que el 25 % del Impuesto de Sociedades. El punto de cruce suele estar alrededor de 40.000-50.000 € de beneficio anual , momento en el que muchos asesores recomiendan la transformación.

Otras formas jurídicas menos frecuentes

Aunque las cinco anteriores cubren más del 95 % de las decisiones reales, conviene reconocer al menos tres formas adicionales:

- Sociedad Civil. Acuerdo entre dos o más personas para realizar una actividad común. Más sencilla de constituir que la SL (no requiere capital mínimo) pero con responsabilidad ilimitada solidaria de los socios. Útil para colaboraciones profesionales sencillas.
- Sociedad Colectiva. Forma clásica del Código de Comercio en la que todos los socios responden con su patrimonio personal. Muy poco usada hoy salvo en algunos despachos profesionales tradicionales (notarías, registros).
- Sociedad Comanditaria. Combina socios colectivos (con responsabilidad ilimitada y poder de gestión) con socios comanditarios (con responsabilidad limitada al capital aportado y sin poder de gestión). Muy poco frecuente.

NOTA

Imagina tres proyectos: una persona que monta una academia de inglés sola en su barrio, dos hermanas que abren un restaurante con 50.000 € ahorrados y diez ingenieros que fundan una startup que aspira a captar millones de financiación. La primera probablemente empezará como autónoma; las hermanas casi seguro constituirán una SL; los ingenieros se irán a una SL al principio y, si todo va bien, transformarán en SA en cuanto entre el primer fondo de inversión. La forma jurídica no es una decisión moral —es un traje técnico que se elige según el cuerpo del proyecto.

Criterios para elegir forma jurídica

Lo que se decide cuando se elige forma jurídica es un paquete de siete variables a la vez:

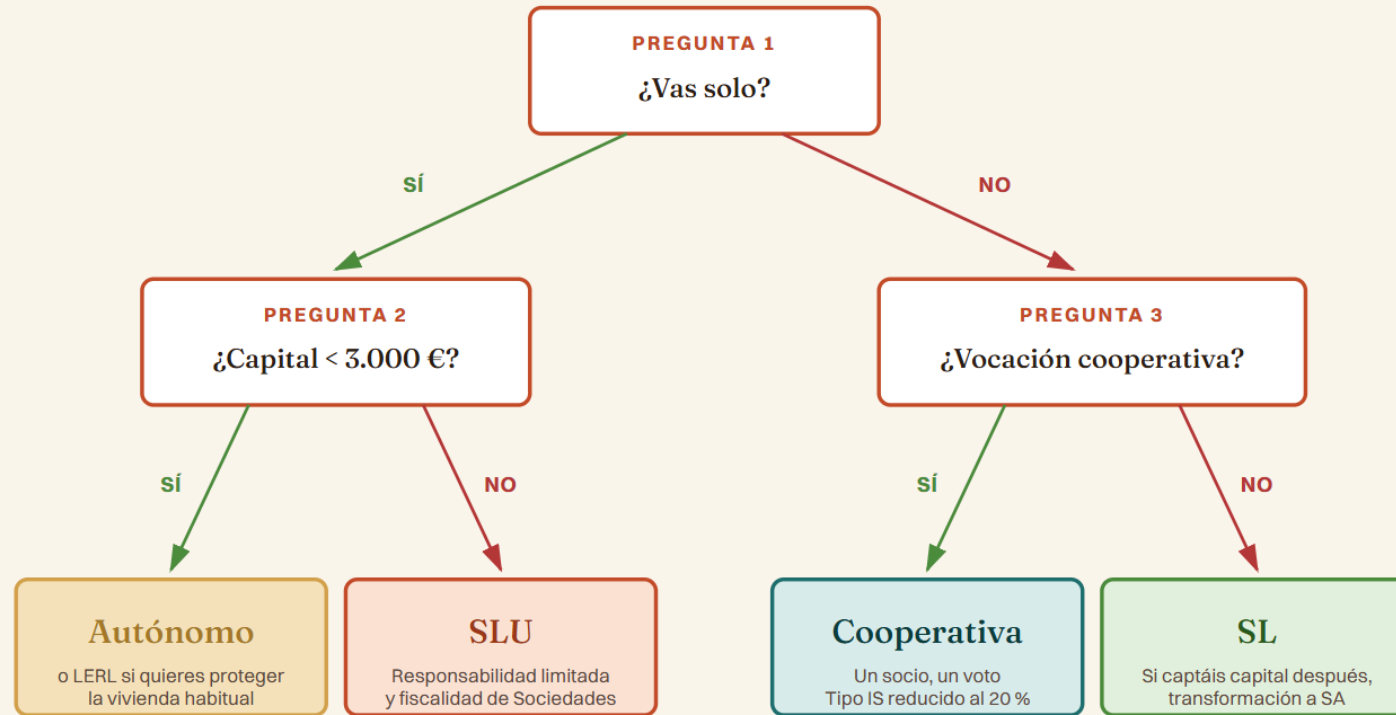
- Responsabilidad. ¿Estás dispuesto a responder con tu patrimonio personal? Si no, descarta autónomo y sociedades de responsabilidad personal (civil, colectiva).
- Capital inicial disponible. Si tienes menos de 3.000 € y no te puedes acoger a SLFS, autónomo. Si tienes 3.000-60.000 €, SL. Si tienes más y aspiras a captar inversión, SA.
- Número de personas que participan. Si estás solo, autónomo o SLU. Si sois pocos socios con confianza personal, SL. Si vais a tener decenas o cientos de socios, SA o cooperativa.
- Fiscalidad esperada. El IRPF es progresivo (te penaliza si ganas mucho, con un marginal hasta el 47 %); el Impuesto de Sociedades es plano al 25 % (mejor si los beneficios crecen). Hay un punto de cruce alrededor de los 40.000-50.000 € de beneficio donde compensa cambiar.
- Imagen y credibilidad. Algunos clientes corporativos (bancos, multinacionales, administraciones públicas) no contratan con autónomos. Una SL transmite más solvencia y profesionalidad.
- Flexibilidad de salida. Vender una SL requiere notario, registro y consentimiento del resto de socios; vender acciones de SA es trivial (transferencia electrónica si está dematerializada); transmitir una cooperativa es difícil porque el control no se compra.
- Compatibilidad con captación futura de capital. Si el plan a 3-5 años incluye captar inversión externa (business angels, capital riesgo), conviene nacer ya como SL o SA: transformar después es posible pero implica costes notariales y registrales adicionales y, sobre todo, ralentiza el cierre de la ronda.

Conviene siempre consultar con un asesor fiscal antes de constituir nada. La diferencia entre acertar y equivocarse en estas siete variables, multiplicada por los años de funcionamiento de la empresa, suma

NOTA

Para una primera decisión rápida sin asesoría, se puede usar esta cascada: ¿Vas solo? ¿Sí? → ve a 2. ¿No? → ve a 4. ¿Capital disponible < 3.000 €? ¿Sí? → autónomo. ¿No? → ve a 3. ¿Beneficio anual previsto > 50.000 € o riesgo patrimonial alto? ¿Sí? → SLU. ¿No? → autónomo. ¿Vais con vocación cooperativa (un socio, un voto)? ¿Sí? → cooperativa. ¿No? → ve a 5. ¿Captación de capital externo prevista en 3-5 años? ¿Sí? → SL (con vocación a SA). ¿No? → SL. Este árbol cubre el 95 % de los casos. El 5 % restante requiere asesoría profesional.

Árbol de decisión para elegir forma jurídica: cinco preguntas, cinco terminales.



El árbol cubre el 95 % de los casos. El 5 % restante requiere asesoría profesional.

Árbol de decisión para elegir forma jurídica: cinco preguntas, cinco terminales.

Transformaciones de forma jurídica

Una decisión que se toma al inicio no es necesariamente para siempre. El cambio de forma jurídica es legalmente posible y, en proyectos que crecen, prácticamente inevitable . Las transformaciones más frecuentes son:

- De autónomo a SLU — cuando el beneficio anual supera los 40.000-50.000 € y la fiscalidad de Sociedades empieza a ser más ventajosa que el IRPF.
- De SL a SA — cuando entra el primer fondo de capital riesgo que exige liquidez de las participaciones, gobernanza más formal y mecanismos de salida claros.
- De SLFS a SL ordinaria — automática una vez la empresa alcanza los 3.000 € de capital social tras aportar beneficios sucesivos.
- De cooperativa a SL — más rara, normalmente cuando la cooperativa cambia de modelo de propiedad. Compleja jurídicamente.

Los costes de transformación incluyen escritura notarial, inscripción en el Registro Mercantil, posibles aportaciones de capital adicionales, y costes profesionales (asesor fiscal, abogado). En total suelen oscilar entre 500 € y 3.000 € en costes directos, sin contar el tiempo de gestión.

| Ejemplo real

Glovo nació en 2015 como Glovoapp 23, S.L. Durante los primeros años, los fundadores —Óscar Pierre y Sacha Michaud— controlaban la empresa con dos socios; la SL era suficiente y barata. Cuando empezaron a recibir ronda tras ronda de financiación (Seaya, Drake, Lakestar) la forma jurídica se convirtió en una limitación: cada nuevo inversor exigía complejidad en las series de participaciones y, sobre todo, liquidez para poder salir cuando quisiera. En enero de 2022, cuando Delivery Hero adquirió el 83 % del capital por 2.300 M€, la empresa se había transformado ya en Glovoapp 23, S.A. con acciones libremente transmisibles. La lección práctica: la forma jurídica no es para siempre. Se cambia cuando el proyecto crece, igual que se cambia de coche cuando nacen los hijos. El relato del pivote estratégico de Glovo se desarrolla en la Unidad 1; el enfoque desde los derechos laborales y la Ley Rider se trata en FOPP 4ESO.

ENUNCIADO

¿Conviene pasar de autónomo a SLU cuando crece el beneficio?

Enunciado Marta es desarrolladora freelance dada de alta como autónoma. En 2025 ha facturado 90.000 € y, descontando gastos deducibles (material, formación, parte proporcional de suministros), su beneficio neto antes de impuestos es de 60.000 € . Está casada, sin hijos, y reside en una comunidad sin recargos autonómicos especiales. Compara la carga fiscal anual de mantenerse como autónoma frente a constituir una SLU facturándose un sueldo de 30.000 € brutos al año y dejando el resto como beneficio de la sociedad. Para simplificar, usamos los tramos estatales del IRPF 2025 y el tipo general del Impuesto de Sociedades del 25 %.

SOLUCIÓN

¿Conviene pasar de autónomo a SLU cuando crece el beneficio?

Solución paso a paso Escenario A — autónoma con 60.000 € de beneficio (todo IRPF). Tramos estatales IRPF 2025 aplicados al beneficio (simplificación, sin mínimo personal): hasta 12.450 € al 19 %; 12.450-20.200 al 24 %; 20.200-35.200 al 30 %; 35.200-60.000 al 37 %. Cuota: $12.450 \times 0,19 + 7.750 \times 0,24 + 15.000 \times 0,30 + 24.800 \times 0,37 = 2.365,50 + 1.860 + 4.500 + 9.176 = 17.901,50$ €. Cuota RETA media estimada (tarifa por rendimientos altos 2025):

aproximadamente 5.100 €/año. Total carga anual : $17.901,50 + 5.100 \approx 23.001,50$ €. Escenario B — SLU. Marta cobra 30.000 € de sueldo y deja 30.000 € de beneficio en la sociedad. IRPF sobre los 30.000 € de sueldo: $12.450 \times 0,19 + 7.750 \times 0,24 + 9.800 \times 0,30 = 2.365,50 + 1.860 + 2.940 = 7.165,50$ €. Impuesto de Sociedades sobre los 30.000 € restantes al 25 %: 7.500 €. Cuota RETA del administrador (similar): 5.100 €. Total carga anual : $7.165,50 + 7.500 + 5.100 = 19.765,50$ €. Diferencia : la SLU ahorra $23.001,50 - 19.765,50 = 3.236$ €/año aproximados , sin contar costes de gestoría adicionales (≈ 1.200 - 1.800 €/año para una SLU). El ahorro neto real ronda los 1.500-2.000 €/año .

Matices importantes . El ahorro depende de que el dinero retenido en la sociedad se reinvierta o se acumule : si Marta lo saca como dividendo, paga otra vez en su IRPF (entre 19 % y 28 %). La SLU compensa cuando hay intención de reinvertir, dotar reservas o vender la empresa en unos años. También limita la responsabilidad personal al capital aportado, lo que en sectores con riesgo de demanda profesional es relevante. Resultado : con un beneficio de 60.000 €, el cambio a SLU empieza a tener sentido fiscal y patrimonial, pero el ahorro neto es modesto (1.500-2.000 €/año). El umbral más citado por asesores fiscales — 40.000-50.000 € de beneficio — es coherente con este cálculo: por debajo, la complejidad adicional rara vez compensa.

El registro de una empresa en España

Constituir una empresa en España exige cumplir una serie de trámites administrativos secuenciales. El detalle varía según la forma jurídica, pero el esqueleto es similar y conviene reconocerlo.

Para autónomos

- Alta en Hacienda (modelo 036/037 en el censo de empresarios).
- Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).
- Comunicación al Ayuntamiento (licencia de apertura si hay local físico).
- Si procede, alta de empleados en Seguridad Social.

Tiempo total: 2-5 días. Coste directo: 0 € (solo cuotas mensuales posteriores).

Para una SL

Tiempo total: 5-15 días laborables desde 2023, gracias a la digitalización de los trámites. Coste directo total: 500-1.500 € (sin incluir capital social ni asesoría).

Conexión con el proyecto capstone

A estas alturas del curso, cada equipo del proyecto capstone tiene ya una idea inicial de negocio (Unidad 1) y debe decidir, antes de avanzar, tres cosas :

- Dónde ubicaría su empresa si fuese real, justificando con los factores de localización.
 - Qué tamaño previsto tendrá en su primer año y a tres años vista, identificando el tramo europeo en cada momento.
 - Qué forma jurídica elegiría, aplicando los siete criterios y, si procede, anticipando una posible transformación.
- La actividad de cierre de esta unidad consiste precisamente en justificar esas tres decisiones por escrito en una página. Es una decisión que después condicionará el plan financiero (Unidad 9) y el plan de empresa final (Unidad 12).

Esta unidad pertenece al Bloque 1 y entra en la Parte I (teoría) . La cuestión clásica pide comparar formas jurídicas (autónomo, SL, SA, cooperativa) según responsabilidad, capital mínimo y fiscalidad, o clasificar empresas por tamaño y criterio. Es una de las cuestiones más recurrentes, a menudo con optatividad A/B. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- Localización empresarial : decisión sobre dónde situar una empresa, considerando factores de coste, mercado y entorno. Es un coste hundido típico: cambiarla después suele ser caro.
- Factor de coste hundido : inversión o decisión ya realizada que no puede recuperarse y, por tanto, no debería influir en decisiones futuras (aunque psicológicamente lo haga).
- Dimensión empresarial : tamaño de la empresa medido por plantilla, facturación y balance. Determina obligaciones contables, fiscales y acceso a ayudas.
- Recomendación 2003/361/CE : norma europea que define los tramos micro / pequeña / mediana / grande empresa con la regla de la doble condición.
- Forma jurídica : marco legal bajo el cual se constituye una empresa. Determina responsabilidad personal de los socios, capital mínimo, fiscalidad y capacidad de captar inversión.
- Autónomo (empresario individual) : persona física que desarrolla actividad económica por cuenta propia. Responde con todo su patrimonio personal y tributa por IRPF.
- Sociedad Limitada (SL) : forma societaria con capital mínimo de 3.000 € (o 1 € en régimen Crea y Crece), responsabilidad limitada al capital aportado y tributación por Impuesto de Sociedades al 25 %.
- Sociedad Anónima (SA) : forma societaria pensada para grandes empresas con muchos socios. Capital mínimo 60.000 €. Acciones libremente transmisibles, permite cotizar en bolsa.
- Cooperativa : sociedad cuya propiedad y gobierno recaen en sus socios trabajadores o usuarios. Tributación reducida y reparto de excedentes según trabajo aportado, no según capital.
- SLU (Sociedad Limitada Unipersonal) : SL con un único socio. Solución habitual para autónomos que crecen y quieren limitar responsabilidad y optimizar fiscalidad.

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas, vídeos o recursos para ir más allá:

- Manual práctico de Sociedades — Francisco José Alonso Espinosa (2022). Por qué encaja: referencia universitaria para entender las formas jurídicas españolas con detalle legal sin perderse en jerga.
- Pyme y empresa familiar en España — Crespi y Dejuan (2018). Por qué encaja: estudio académico riguroso del tejido empresarial español que explica por qué tenemos tantas microempresas y qué consecuencias tiene.
- DIRCE — Estructura empresarial española 2024 — INE (2024). Por qué encaja: el directorio oficial. Acceso libre. Permite cuantificar cuántas empresas hay en cada tramo y forma jurídica en tu provincia.
- Manual del Emprendedor — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2024). Por qué encaja: guía oficial paso a paso para constituir cada forma jurídica, con plazos y costes actualizados. Acceso libre en paelectronico.es.
- De autónomo a SL: cuándo y por qué — canal Declarando (2024). Por qué encaja: vídeo de 15 minutos que sintetiza los criterios de decisión con casos numéricos parecidos al SolvedExercise 2.1.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

- España es un país de microempresas (94 % tiene menos de 10 trabajadores). ¿Es un rasgo cultural, fiscal, regulatorio o de mercado? ¿Conviene cambiarlo o es una fortaleza?
- La SL de 1 € introducida por la Ley Crea y Crece (2022) elimina la barrera de los 3.000 € de capital mínimo. ¿Hace casi obsoleto al autónomo? ¿Por qué crees que la mayoría siguen empezando como autónomos?
- Si fueras a montar tu propia empresa hoy en tu ciudad, ¿qué tres factores de localización pesarían más en tu decisión? ¿Y si la actividad fuese 100 % digital?
- Mondragón demuestra que las cooperativas pueden facturar miles de millones y operar globalmente. ¿Por qué crees que sigue siendo una forma jurídica minoritaria en España?



VUELVE AL CASO

El error de Marina no era ser autónoma —para los primeros años, con incertidumbre de ingresos y pocos gastos, era la opción correcta—. El error era no replantearlo a tiempo. La regla aproximada que usan las asesorías: a partir de 40.000-50.000 € de beneficio anual recurrente, la SLU empieza a tener sentido fiscal y patrimonial; por debajo, el coste de gestión y la complejidad rara vez compensan. La lección operativa: la elección de forma jurídica no se hace una sola vez. Es una decisión que conviene revisar cada dos o tres años a medida que el proyecto crece, porque el coste de mantenerse en la fórmula equivocada se acumula año a año sin que nadie te lo advierta —Hacienda no te avisa de que estás pagando de más—.

02/12

Reto · Forma jurídica, ubicación y dimensión

Entregable: Documento de una página: forma jurídica elegida + ubicación + dimensión a 1 y 3 años. Justificación con los siete criterios.

Vuelve a tu idea de la etapa 1 . Decide tres cosas y justifícalas: (1) dónde la ubicarías de salida y por qué (clientes, talento, costes, normativa); (2) qué tamaño prevés tener al cerrar el primer año y a tres años vista, identificando el tramo europeo (micro / pequeña / mediana); (3) qué forma jurídica eliges al constituir la, aplicando los siete criterios (responsabilidad, capital, fiscalidad, gestión, captación de inversión, transmisibilidad, salida). Si tu idea es claramente unipersonal y de baja inversión, autónomo suele ser la opción de salida; anticipa cuándo convertirías a SLU. Si entra capital de terceros desde el día uno, justifica si es SL o SA . Defiende la decisión en una página y guarda el documento: la etapa 9 (función financiera) lo cuestionará.

Los tres ejes de la organización empresarial

- Localización : factores de coste, mercado y entorno. La ubicación es un coste hundido — cambiarla después es caro.
- Dimensión : micro / pequeña / mediana / grande según la Recomendación 2003/361/CE. España es un país de microempresas: 99,8 % son pymes.
- Forma jurídica : autónomo, SL, SA, cooperativa, SLU. La decisión cruza siete variables (responsabilidad, capital, fiscalidad, número de socios, imagen, salida, futura inversión).
- No es para siempre : las transformaciones de forma jurídica (autónomo → SLU, SL → SA) son habituales y previsibles cuando el proyecto crece.



LEER

Economía: Mentiras y trampas

José Manuel Naredo / J.M. Seco – selección de capítulos sobre formas empresariales

Una mirada crítica a cómo la elección de forma jurídica condiciona quién gana y quién pierde valor en una empresa. Útil para entender que las decisiones del consejo de administración no son técnicas neutras: tienen consecuencias distributivas.



SEGUIR

@businessbarista

X / Twitter

Hilos sobre el ecosistema empresarial español: rondas de inversión, conversiones a SA, fusiones recientes. Útil para ver formas jurídicas «en movimiento», no como categorías estáticas.



VER

¿SL, SA, autónomo o cooperativa? Comparativa práctica

Canal de divulgación fiscal en castellano · YouTube · ~15 min

Una explicación visual y reciente del coste real de cada forma jurídica con ejemplos numéricos. Una segunda voz tras leer la unidad ayuda a fijar la decisión.



HACER

¿Y si Marina te llama a ti?

20-25 min

Imagina que Marina —la del caso de apertura— te pide consejo. Tiene 45.000 € de beneficio anual , dos hijos a su cargo, está pensando en contratar a un asistente media jornada y quiere comprarse un piso con hipoteca. ¿Le recomendarías seguir como autónoma o constituir SLU? Argumenta en tres frases con los criterios de la unidad. No hay respuesta única — defiende la tuya. Variante en grupos de 3 (45 min): cada grupo recibe un perfil distinto (autónomo con 30.000 €, dos socios con 80.000 €, freelance con 25.000 € y altos gastos, etc.). Decide la mejor forma jurídica y la presenta al resto en 90 s. El profesor recoge los argumentos en pizarra y muestra que no hay una opción correcta para todos , sino criterios bien aplicados. Materiales: pizarra, casos impresos.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es